

PORTARIA Nº 26/PRES./2025

Altera a Portaria nº 1/PRES./2024, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do caput do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do caput do art. 40 da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e pelo inciso II do caput do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

(...)

IV – Documento de Formalização de Demanda – Planejamento (DFD – P): documento no qual é evidenciada e detalhada a necessidade de contratação e a partir do qual é elaborado o PCA;

V – Documento de Formalização de Demanda – Execução (DFD – E): documento no qual a unidade de pedido inicia, durante o exercício de execução do PCA, o procedimento de contratação do produto/serviço pretendido pela unidade demandante;

VI – unidade demandante: unidade responsável por identificar a demanda a ser provida e requerer à unidade de pedido, por meio de DFD, a contratação de bem, serviço ou obra, incluindo eventual renovação contratual, e prestar auxílio à unidade de pedido quando solicitado;

VII – unidade de pedido: unidade responsável pela consolidação das demandas afetas à sua área de atuação, bem como pela verificação quanto à compatibilidade das demandas apresentadas com os padrões estabelecidos pelo TCEMG, sendo responsável, ainda, pela elaboração do ETP e do Termo de Referência, podendo, para tanto, solicitar o auxílio da unidade demandante na elaboração dos referidos documentos;

VIII – unidade coordenadora da contratação: unidade responsável pelo planejamento e gestão das contratações, visando à satisfação da necessidade identificada pela unidade demandante.

Parágrafo único. A unidade coordenadora da contratação, no âmbito do TCEMG, corresponde à Coordenadoria de Planejamento das Contratações.

Art. 2º O art. 5º da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º O processo de elaboração do PCA tem início com o preenchimento de documento padronizado pela unidade demandante, contendo as informações básicas da contratação a ser realizada, a ser encaminhado à unidade de pedido, que o instruirá, no sistema eletrônico de informações adotado pelo TCEMG, devendo conter as seguintes informações:

(...)

Art. 3º O art. 6º da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º O processo instaurado pela unidade demandante no sistema eletrônico de informações adotado pelo TCEMG deverá ser encaminhado para a unidade de pedido da contratação até o dia 1º de abril do exercício de elaboração do PCA.

Parágrafo único. Competirá à unidade de pedido consolidar as demandas de sua responsabilidade e encaminhar para a unidade coordenadora da contratação até o dia 15 de abril do exercício de elaboração do PCA.

Art. 4º O art. 7º da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º Encerrado o prazo previsto no parágrafo único do art. 6º desta Portaria, a unidade coordenadora da contratação consolidará as demandas recebidas e adotará as medidas necessárias para:

I – agregar, com o auxílio da Diretoria de Administração, os DFDs com objetos de mesma natureza, com vistas à racionalização de esforços de contratação e à economia de escala;

II – coletar informação, com o auxílio da unidade de pedido, para caracterização e priorização das demandas de contratação;

(...)

Parágrafo único. A unidade coordenadora da contratação concluirá o plano até 30 de maio do exercício da elaboração do PCA e o encaminhará à Diretoria de Administração e à Superintendência de Gestão e Finanças, para validação, e à Diretoria de Finanças, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária.

Art. 5º O art. 11 da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11 O PCA poderá ser revisado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, no período de 15 de outubro a 15 de novembro do exercício de elaboração, para a sua adequação à proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

§1º Na hipótese deste artigo, a proposta de revisão do PCA será consolidada pela unidade coordenadora da contratação, com o apoio da Superintendência de Gestão e Finanças, bem como das unidades de pedido e das unidades demandantes, devendo ser aprovada pelo Presidente do Tribunal no prazo previsto no caput deste artigo.

§2º (...)

Art. 6º O art. 12 da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. Durante o exercício de execução, o conteúdo do PCA poderá ser alterado nos termos do art. 1º da Portaria nº 18/PRES./2025.

Parágrafo único. O PCA atualizado será republicado após o encerramento de cada trimestre do ano de sua execução, devendo ser disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do TCEMG, no prazo de 15 dias, contados do encerramento de cada trimestre.

Art. 7º O art. 13 da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13. A unidade de pedido dará início ao processo individual de contratação, no exercício de execução do PCA, encaminhando a demanda à unidade coordenadora da contratação, devidamente instruída e com observância da data estabelecida no cronograma de contratações aprovado.

§1º O processo individual de contratação será iniciado com o DFD – E e instruído com o termo de referência, o relatório CATMAS e, se for o caso, o estudo técnico preliminar, o anteprojeto ou o projeto básico.

§2º As aquisições que se derem por meio de dispensa de licitação, nos termos dos incisos I e II do art. 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, poderão utilizar modelo de termo de referência simplificado, caso não haja necessidade de celebração de instrumento contratual.

Art. 8º O art. 14 da Portaria nº 1/PRES./2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14 A unidade coordenadora da contratação verificará a adequação do processo individual de contratação remetido pela unidade de pedido com o PCA aprovado antes de determinar o prosseguimento do feito.

Art. 9º Fica acrescido o art. 14-A à Portaria nº 1/PRES./2024:

Art. 14-A Eventuais demandas que não constem do PCA serão submetidas à apreciação:

I – do Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira: para contratações cujo valor seja igual ou inferior a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais);

II – do Presidente do Tribunal: para contratações cujo valor seja superior a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais);

Parágrafo único. Ficam dispensadas de aprovação pelo Comitê ou pela Presidência do Tribunal, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, as despesas que constaram no PCA em execução que:

I – não ultrapassarem em 50% (cinquenta por cento) ou R\$10.000,00 (dez mil reais) o valor planejado, para as despesas cujo valor planejado seja igual ou inferior ao montante estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021;

II – não ultrapassarem em 10% (dez por cento) o valor planejado, para as despesas cujo valor planejado supere o valor estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 10 Fica acrescido o art. 15-A à Portaria nº 1/PRES./2024:

Art 15-A Compete ao Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira a ratificação das demandas planejadas que iniciaram sua tramitação no exercício financeiro referente à execução do PCA, mas que não foram concluídas antes do encerramento do respectivo ano, independentemente do valor da contratação.

Parágrafo único. A ratificação prevista no caput será realizada mediante levantamento das demandas não concluídas ao final do exercício financeiro e será encaminhada pela unidade coordenadora da contratação à Diretoria de Administração, constituindo-se de condição obrigatória para formalização da contratação.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.